Base de Dictámenes

Res 263/2007 INDAP, objeción contrato trato directo

044411N07

FECHA DOCUMENTO
04-10-2007

NUEVO:
NO

REACTIVADO:
SI

RECONSIDERADO:
NO

RECONSIDERADO PARCIAL:
NO

ACLARADO:
NO

ALTERADO:
NO

APLICADO:
NO

CONFIRMADO:
NO

COMPLEMENTADO:
NO

CARÁCTER:
NNN

DICTAMENES RELACIONADOS

Acción	Dictamen	Año

FUENTES LEGALES

ley 19886 art/8 lt/g dto 250/2004 art/10 num/7 lt/f

MATERIA

Devuelve sin tramitar resolución de INDAP que aprueba el contrato de prestación de servicios de "Capacitación en Operación de Equipos Agrícolas, Capacitación en Liderazgo Joven para la Gestión Agropecuaria y Diseño de un Sistema de Capacitación para la Profesionalización Campesina", celebrado con el Instituto de Educación Rural bajo la modalidad de trato directo. Ello, dado que esa modalidad excepcional de contratación, requiere acreditar efectiva y documentadamente las razones que motivan su procedencia, especialmente la no existencia de otros proveedores que otorguen la seguridad y confianza atribuida a la entidad con que se contrata. Además, no se especifican las fechas, ni se establecen parámetros, que permitan determinar con certeza la época en que el informe de avance de las actividades programadas y del informe final deben ser entregados. Se omite también consignar que las modificaciones, por acuerdo entre las partes, al plazo de

ejecución de los servicios contratados o las acciones convenidas en el marco del contrato, deben sancionarse mediante el correspondiente acto administrativo.

DOCUMENTO COMPLETO

N° 44.411 Fecha: 4-X-2007

La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 263, de 2007, del Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, que aprueba el contrato de prestación de servicios de "Capacitación en Operación de Equipos Agrícolas, Capacitación en Liderazgo Joven para la Gestión Agropecuaria y Diseño de un Sistema de Capacitación para la Profesionalización Campesina", celebrado con el Instituto de Educación Rural bajo la modalidad de trato directo, por cuanto no se ajusta a derecho, atendidas las consideraciones que a continuación se indican.

En primer término, cabe señalar que el INDAP invoca, para la contratación que se sanciona a través del acto administrativo en estudio, el artículo 8°, letra g), de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, en relación con el número 7, letra f), del artículo 10° del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de dicho texto legal, para justificar la utilización del procedimiento contractual de trato directo.

Conforme a las normas citadas, es posible acudir a dicha modalidad cuando por "la magnitud e importancia que implica la contratación se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado", debiendo, en todo caso, acreditarse que dicho trato es necesario "en razón de la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de los bienes o servicios requeridos", y "siempre que se estime fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y confianza".

Sin embargo, los antecedentes tenidos a la vista por esta Entidad Fiscalizadora no acreditan de manera suficiente la concurrencia de los elementos que configuran la hipótesis excepcional contenida en el artículo 10°, número 7, letra f), ya citado, puesto que no justifican las razones por las cuales el Instituto de Educación Rural estaría en una situación especial respecto de otras entidades que pueden realizar las mismas prestaciones comprendidas en el convenio en análisis.

Al efecto, se debe precisar que no basta para los fines indicados la sola referencia a las disposiciones legales y reglamentarias que contienen la causal que fundamenta la contratación directa, la simple mención de la experiencia que el Instituto de Educación Rural pudiere tener en el desarrollo de capacidades productivas, empresariales y de liderazgo en jóvenes y adultos, o la mera alusión a los antecedentes que acreditarían tal circunstancia, tal como se ha hecho en la especie, sino que por el carácter excepcional de esta modalidad de contratación, se requiere una acreditación efectiva y documentada de las razones que motivarían su procedencia, particularmente, de las que permiten estimar fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen la seguridad y confianza que se atribuye a la entidad con la que se contrata.

Sin perjuicio de lo anterior, se debe reparar lo consignado en la cláusula sexta del convenio en examen, por cuanto establece que la suma que allí se indica será pagada al Instituto de Educación Rural en tres cuotas, y que los recursos correspondientes a la segunda y tercera cuota se pagarán contra entrega del informe de avance de las actividades programadas y del informe final, respectivamente, sin que se especifiquen las fechas ni se establezcan parámetros que permitan determinar con certeza la época en que éstos deben ser entregados.

Finalmente, cumple hacer presente que lo establecido en el párrafo segundo de la cláusula cuarta del

Finalmente, cumple hacer presente que lo establecido en el párrafo segundo de la cláusula cuarta del convenio, en cuanto consigna que "el plazo de ejecución de los servicios contratados o las acciones convenidas en el marco de este contrato, podrán modificarse mediante acuerdo establecido por las partes ante la solicitud de una de ellas", omite consignar que tales modificaciones deben sancionarse a través del correspondiente acto administrativo.

Por las consideraciones expuestas, se devuelve adjunta la resolución N° 263, de 2007.

POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS